

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.  
N° 575 del 28/11/2022

**COMUNE DI SQUILLACE**

(Provincia di Catanzaro)

**DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 292 del 28/11/2022**

**OGGETTO:** *"Intervento di rifunionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia".-*  
Approvazione Verbali di Gara - Aggiudicazione sotto condizione di efficacia.-

CUP: C87H21001700002 - CIG: 9462075F4A

Cap. 1105 - Cod. 0904202

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Premesso che:**

- con deliberazione n. 112 del 26.10.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'“Intervento di rifunionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia”, redatto dall'Ing. Francesco Rania, per l'importo complessivo di € 200.000,00 suddiviso in € 166.147,49 per lavori a base d'asta, € 2.952,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 30.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria determinazione a contrarre n. 503 del 02.11.2022, sono stati approvati la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

**Dato atto che:**

- la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm;
- entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 22/11/2022, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm, n. 03 plichi contenenti le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

| # | Codice Fiscale   | Ragione Sociale                             |
|---|------------------|---------------------------------------------|
| 1 | FLGVCN59L22I590M | IMPRESA FULGINITI VINCENZO                  |
| 2 | 02716140799      | PILEGGI COSTRUZIONI S.R.L.                  |
| 3 | 02937170799      | IMPRESA S.S COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE |
| 4 | 02382500797      | MUSTARA COSTRUZIONI S.R.L.                  |
| 5 | 02483860793      | SANDRO GRECO S.R.L.                         |

- con determinazione n° 557 del 22/11/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte economiche, così composta:

|                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Presidente                             | Arch. Antonio Macaluso -<br>Responsabile Settore Tecnico del Comune di Squillace     |
| Commissario                            | Dott. Alessandro Consolo -<br>Responsabile Settore Vigilanza del Comune di Squillace |
| Commissario e Segretario verbalizzante | Ing. Antonio Russo -<br>dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace           |

**Evidenziato che:**

- in data 28/11/2022 (Verbale n° 01) si è proceduto - per i cinque operatori economici - alla verifica della documentazione amministrativa, contenuta all'interno delle Buste “A”, risultando conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse alle fasi successive.

-in data 28/11/2022 (Verbale n° 02) si è proceduto - per i cinque operatori economici - all'esame delle offerte economiche contenute all'interno delle Buste "B".

La Commissione di gara, pertanto, rendeva noto il punteggio complessivo delle ditte partecipanti ed ammesse, per come segue:

| # | Codice Fiscale   | Ragione Sociale                                | Offerta Economica % |
|---|------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | FLGVCN59L22I590M | IMPRESA FULGINITI VINCENZO                     | 22,043              |
| 2 | 02716140799      | PILEGGI COSTRUZIONI S.R.L.                     | 29,839              |
| 3 | 02937170799      | IMPRESA S.S COSTRUZIONI S.R.L.<br>UNIPERSONALE | 20,601              |
| 4 | 02382500797      | MUSTARA COSTRUZIONI S.R.L.                     | 33,326              |
| 5 | 02483860793      | SANDRO GRECO S.R.L.                            | 20,998              |

e formulava, come da normativa vigente, la proposta di aggiudicazione all'Impresa Fulginiti Vincenzo srl dell'appalto di che trattasi.

In ottemperanza all'art.97, comma 2-bis del D.Lgs n° 50/2016 è stata determinata la soglia di anomalia pari al 29,839%, come da allegato prospetto di aggiudicazione, recante evidenza delle 2 (due) offerte della graduatoria (evidenziata in giallo), risultate anomale.

**Stabilito che** l'Impresa Fulginiti Vincenzo srl ha offerto un ribasso percentuale del 22,043 % pari ad un importo netto di € 129.523,60 oltre € 2.952,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

**Considerato che** le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;

**Valutato** il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- ✓ l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;
- ✓ l'articolo 33, ai sensi del quale la "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;

**Rilevato che:**

- occorre approvare i verbali di gara n° 1 e n° 2 per l'appalto in parola;
- sussistono tutti presupposti per procedere all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, della procedura in oggetto;

**Preso atto che** ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:

- l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei previsti requisiti di legge;
- si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;

**Accertata** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

**Vista** la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento contabile;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

#### **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espone in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di *"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"*, e segnatamente i Verbali di gara n° 01 e n° 02 del 28/11/2022 - Seduta pubblica;
2. di aggiudicare, sotto condizione di efficacia, l'appalto de quo all'Impresa Fulginiti Vincenzo srl ha offerto un ribasso percentuale del 22,043 % pari ad un importo netto di € 129.523,60 oltre € 2.952,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
3. di stabilire che, ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
  - a) l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
  - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;
4. di disporre l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
6. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'appalto de quo sarà garantita con il finanziamento meglio descritto in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
f.to (arch. Antonio Macaluso)

---

#### SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1105 – Cod. 0904202 del bilancio corrente.

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_

L'Impiegato Responsabile  
f.to

---

Copia conforme all'originale

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Antonio Macaluso)

